

CONTRATTO DI (SUB) LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge tra le parti: - - ---

EUROCELLULAR S.R.L. (C.F. e P.IVA: 03626380400) con sede a Cattolica (RN) Via S. Allende n. 32/34, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Rimini al n. REA RN-301747, in questo atto rappresentata dall' Amministratore Unico e legale rappresentante signor Ciccarese Cristian ((C.F.: CCCST84A09I119Q), domiciliato per la carica a Cattolica, presso la sede sociale suindicata, di seguito ed ai fini del presente atto denominata anche "locatore" --

E

C.M.S. s.r.l. con sede a Fiumicino (RM) in via della Ombrine 17, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma con il n. di Codice fiscale e Partita Iva: 10472751006 e al REA: RM - 1234889, in questo atto rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Scozzari Antonio (SCZNTN79T30H501L) domiciliato per la carica presso la sede sociale suindicata, di seguito ed ai fini del presente atto denominata anche "conduttore e/o locatario "

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 -OGGETTO DEL CONTRATTO- Eurocellular s.r.l. concede in sub-locazione commerciale alla società C.M.S. s.r.l. che a tale titolo accetta, il seguente fabbricato (che già il locatore conduce in sub locazione) sito in Pesaro (PU) e più precisamente:

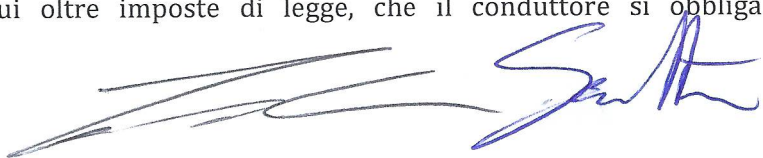
a) negozio di commercio al dettaglio, sito in Pesaro Via Giovanni Branca n. 110 (con estensione e vetrine anche su Via delle Galligarie), interamente al piano terra, censito al Catasto Urbano di Pesaro al foglio 67, Particella 944, sub 3, Zona 1, categoria C/1, classe 10, Consistenza mq. 32, rendita catastale € 1.624,57. Trattasi di immobile ubicato interamente al piano terra con un accesso e dotato di n 3 vetrine, dotato di Certificazione Energetica A.P.E. di cui Codice Identificativo 2012 - 10311, Classe energetica E, Redatto dal Tecnico Abilitato Ripanti Geom. Maurizio Pesaro PU, maurizio.ripanti@geopec.it;

ART.2 -DURATA / ATTIVITA'- Il contratto è stipulato per il periodo dal 01/08/2025 al 14/06/2028 (termine dell'originario contratto) e si intenderà rinnovato per altri sei anni, con decorrenza dal 15 giugno dell'anno di rinnovo, nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi degli artt. 28 e 29 L. 392/78, almeno 6(sei) mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata A. R. o posta elettronica. È consentito al conduttore di recedere anticipatamente in qualsiasi momento dal presente contratto dandone avviso al locatore, con le medesime modalità, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ai sensi dell'art.27 Legge 392/78.

L'uso dei locali viene concesso, ai fini della predisposizione degli stessi per le necessità occorrenti all'attività del conduttore, dalla data di sottoscrizione della presente scrittura.

I locali vengono concessi per l'attività di Commercio al dettaglio di prodotti della telefonia fissa e mobile e relativi servizi, nonché di prodotti di elettronica in genere.

ART.3 - CANONE - Il canone annuo di locazione è liberamente convenuto ed accettato dalle parti in € 48.000,00 (quarantottomila/00) annui oltre imposte di legge, che il conduttore si obbliga a



corrispondere con cadenza trimestrale in rate anticipate di € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre imposte di legge cadauna, entro il giorno cinque del mese iniziale del trimestre.

La parte conduttrice non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e gli oneri accessori oltre il termine stabilito contrattualmente e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento della rata scaduta. Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del canone, così come stabilito, comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. entro il giorno successivo all'inadempimento, nonché la parte locatrice potrà procedere allo sfratto esecutivo.

ART.4 - STATO LOCATIVO- Il conduttore dichiara di aver visitato i locali locati e di averli trovati in buono stato ivi compresi infissi, serramenti, pavimenti, impianti idrici, elettrici, tecnici, esenti da vizi che possano influire sulla salute di chi ci abita e idonei all'uso cui vuole destinarli. Il conduttore è nominato custode dell'immobile in oggetto e si impegna a riconsegnarlo nel medesimo stato, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare a dipendenti il regolamento condominiale e le regole di buon vicinato e corretto vivere civile.

ART.5 - SPESE E MIGLIORIE -Le spese di ordinaria manutenzione, quelle relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas, dei rifiuti ed ogni altro onere inerente la locazione (spurgo pozzi neri ecc.) sono interamente a carico del conduttore che dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle necessarie stipulazioni e volturazioni dei contratti.

Il conduttore non potrà apportare modifica alcuna né eseguire lavori di miglioria dell'unità immobiliare, agli impianti, senza il preventivo consenso scritto del locatore, ivi comprese quelle modifiche necessarie allo svolgimento della sua attività. In ogni caso si conviene espressamente che, eventuali modifiche saranno eseguite a cura e spese del conduttore e dovranno essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti.

In ogni caso le modifiche realizzate dal conduttore, siano esse o meno autorizzate resteranno a beneficio del locatore che non sarà tenuto alla corresponsione di alcun indennizzo, salvo sempre il suo diritto di pretendere la remissione nel pristino stato. È facoltà del locatore di ispezionare l'immobile a propria richiesta, previo congruo avviso di almeno giorni 2(due).

ART.6 - ASSICURAZIONE - Il conduttore prende atto che il locale è già coperto da congrua polizza assicurativa (limitatamente al rischio Fabbricato e ricorso vicini), e pertanto rimborserà al locatore, in via forfettaria, l'importo pari a € 500,00(euro cinquecento/00) annui a tale titolo, oltre imposte di legge. Il conduttore potrà stipulare autonomamente una copertura assicurativa purché rispetti i massimali pari a € 50.000,00(cinquantamila/00 per rischio locativo e € 250.000,00(duecentocinquantamila/00) per ricorso vicini. Tale contratto assicurativo andrà esibito al locatore a semplice richiesta, per verificarne la congruità quanto a massimale di copertura, scadenza contrattuale, e la sua continuità per tutta la durata del contratto.

ART.7 - ESONERO RESPONSABILITÀ - La parte conduttrice esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua responsabilità e per ogni danno che potesse derivargli per fatti o colpa di terzi.



ART.8 - GARANZIA - La parte Conduttrice a garanzia del futuro puntuale pagamento dei canoni convenuti versa al locatore in data odierna la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00). Tale somma NON costituisce pagamento anticipato di canoni ma ha la funzione di vera e propria garanzia prestata dal Conduttore al Locatore relativamente al puntuale e regolare pagamento dei canoni di locazione convenuti.

La parte Locatrice a tal fine è autorizzata dal Conduttore a fare ricorso alla indicata somma e a ritenerla propria ed acquisita (parzialmente o totalmente, al verificarsi di uno o più mancati pagamenti dei canoni convenuti) solo dopo che la stessa non abbia ricevuto pagamento del canone entro e non oltre i successivi venti giorni dopo alla convenuta data di pagamento del fitto mensile. Al verificarsi di tale circostanza il Locatore agirà per come descritto dandone comunicazione per iscritto con raccomandata A.R. al Conduttore.

Conseguentemente al verificarsi di tale circostanza (una o più volte durante la locazione) il Conduttore si obbliga a reintegrare al Locatore, entro e non oltre giorni 20 dal ricevimento della comunicazione del Locatore e per la stessa misura economica risultante dalla sua inadempienza (mancato pagamento) comunicata, obbligandosi sin da ora (il Conduttore) a reintegrare nel caso la cifra necessaria al mantenimento della somma di garanzia iniziale di € 10.000,00 (euro diecimila/00), al fine di mantenere la stessa sempre immutata, integra e capiente come in origine e così a seguire costantemente per tutta la durata della locazione.

Tale somma di garanzia a fine locazione (ma comunque e sempre mai prima della restituzione dell'immobile al Locatore) in assenza di mancati pagamenti o di inadempimenti, se dunque non utilizzata dal Locatore (totalmente o parzialmente e nel caso per differenza) sarà restituita integralmente al Conduttore priva di interessi legali maturati.

Si stabilisce comunque che la garanzia come sopra descritta potrà essere sostituita in ogni momento da fideiussione bancaria/assicurativa, quindi con restituzione dell'importo al Conduttore di € 10.000,00= (euro diecimila/00).

La sopra citata fideiussione, sia bancaria che assicurativa, dovrà essere a prima richiesta scritta e cioè escutibile mediante lettera raccomandata, senza obbligo di costituzione in mora.

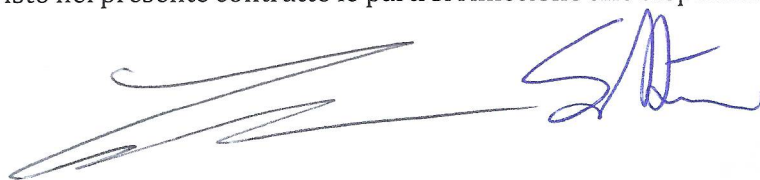
ART.9 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE - Le spese di bollo e registrazione del presente contratto nonché i rinnovi annuali sono a carico del conduttore con formalità da eseguirsi dallo stesso.

ART.10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Le parti espressamente convengono che l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente contratto comporterà la risoluzione ipso iure dello stesso.

ART.11 - PROVA - Ogni modifica al presente contratto dovrà avvenire per iscritto a pena di invalidità, come pure la relativa prova.

ART.12-FORO - Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Rimini.

ART. 13 - RINVIO - Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle disposizioni legislative vigenti previste in materia.



ART. 14 – PRIVACY e COMUNICAZIONI- Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare ai terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (Privacy – Reg. EU n. 679/2016).

Ai fini di ogni successiva comunicazione restano validi oltre gli indirizzi societari come sopra indicati, i seguenti indirizzi di posta certificata:

EUROCELLULAR s.r.l.: eurocellular@pec.it

CMS s.r.l.: CMS_snc@pec.it

Cattolica lì, 01/08/2025

EUROCELLULAR s.r.l.

C.M.S. s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, le parti prendono attenta visione e dichiarano di accettare espressamente i seguenti articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13- 14.

Cattolica lì, 01/08/2025

EUROCELLULAR s.r.l.

C.M.S. s.r.l.